

Conditions générales d'utilisation de « DataPass »

Les présentes conditions d'utilisation (CGU) sont mise en œuvre conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elles s'imposent aux usagers.

1 - Présentation / Fonctionnalité

DataPass (ci-après dénommé « le Service ») est mis en œuvre par la Direction interministérielle du numérique (ci-après dénommée « la DINUM »).

DataPass est un outil de gestion des habilitations administratives. Il permet notamment de délivrer des habilitations pour installer le bouton FranceConnect ou pour se connecter aux API Particulier et API Entreprise.

L'utilisateur se crée un compte nominatif et l'associe à une organisation.

L'utilisateur remplit en ligne le formulaire et valide celui-ci en y joignant éventuellement les pièces nécessaires au traitement de sa démarche.

A l'issue de la démarche, le formulaire est transmis au(x) service(s) administratif(s) compétent(s). La confirmation et la transmission du formulaire par l'utilisateur vaut signature de celui-ci.

Après transmission, l'accusé d'enregistrement et/ou, le cas échéant, de réception de la démarche est affiché à l'écran. Il obtient une référence qui lui permettra de suivre le traitement de son dossier. L'utilisateur doit fournir une adresse de courrier électronique qui lui permettra de recevoir le ou les formulaires qu'il a validé, l'accusé d'enregistrement et/ou, le cas échéant, de réception de sa démarche ainsi que de suivre le déroulement de celle-ci.

2 - Mentions légales

- Editeur

Direction Interministérielle au Numérique (DINUM), 20 Avenue de Ségur 75007 PARIS

- Directeur de la publication

Monsieur Walter Arnaud, directeur interministériel du numérique.

- Prestataire d'hébergement

OVH RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

3 – Modalités d'utilisation du Service

L'utilisation du Service, est facultative et gratuite.

Le Service dépose des cookies de mesure d'audience (nombre de visites, pages consultées), respectant les conditions d'exemption du consentement de l'internaute définies par la recommandation « Cookies » de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL); il utilise Matomo, un outil libre, paramétré pour ce faire. Cela signifie, notamment, que ces cookies ne servent qu'à la production de statistiques anonymes et ne permettent pas de suivre la navigation de l'internaute sur d'autres sites.

Le Service dépose des cookies de navigation, aux fins strictement techniques, qui ne sont pas conservés.

Le Service est accessible selon les modalités explicitées dans la déclaration d'accessibilité disponible à l'adresse suivante : <https://datapass.api.gouv.fr/accessibilite>

4 - Traitement des données à caractère personnel

Le Service ne collecte que les données strictement nécessaires à sa mise en œuvre.

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- nom et prénom de l'utilisateur : utilisées pour adresser des messages à l'utilisateur
- adresse email de l'utilisateur : utilisée à des fins d'identification
- numéro de téléphone de l'utilisateur : utilisée à des fins d'identification
- nom, prénom du responsable de traitement : utilisées à des fins de transparence pour informer le public
- nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone du responsable de traitement et du délégué à la protection des données : utilisées à des fins de communication en cas de problème
- nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone des contacts technique et métier : utilisées à des fins de communication en cas de problème

Le destinataire de ces données est l'administration concernée par l'habilitation. L'administration concernée par l'habilitation peut accéder à ces données afin de contacter l'usager pour l'assister dans sa démarche.

Concernant les données relatives aux nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone des contacts technique et métier, celles-ci sont également transmises à l'API Manager de l'administration concernée par l'habilitation.

Ces données sont conservées 36 mois à compter de la fin de l'habilitation.

Les données non associées à une demande d'habilitation validée peuvent être supprimées avant par simple demande écrite par mail.

La DINUM s'engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données collectées auprès de l'usager, et notamment empêcher qu'elles soient déformées et endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

La DINUM garantit aux usagers du Service les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés.

Ces droits s'exercent par simple demande écrite par mail.

La DINUM s'engage à n'opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis par l'utilisateur au moyen du Service, et à ne pas les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi.

5 - Engagements et responsabilité

Le présent Service est mis en œuvre selon les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Le Service est en cours d'homologation à la DINUM.

Le Service a été développé sous licence MIT, le code est disponible à l'adresse suivante : <https://github.com/betagouv/datapass>

Le Service est mis à disposition sans autres garanties expresses ou tacites que celles qui sont prévues par les présentes.

Le Service est développé conformément à l'état de l'art. Toutefois, il n'est pas garanti qu'il soit exempt d'anomalies ou d'erreurs. Le Service est donc mis à disposition sans garantie sur sa disponibilité et ses performances. A ce titre, la DINUM ne peut être tenue responsable des pertes et/ou préjudices, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être causés à la suite d'un dysfonctionnement ou une indisponibilité du service. De telles situations n'ouvriront droit à aucune compensation financière.

L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions générales d'utilisation et la législation en vigueur. Il s'engage notamment à ne fournir, dans le cadre de l'utilisation du Service, que des informations exactes, à jour et complètes.

Dans l'hypothèse où l'utilisateur ne s'acquitterait pas de ses engagements, la DINUM se réserve le droit de suspendre ou résilier le Service pour cet usager, sans préjudice des éventuelles actions en responsabilité pénale et civile qui pourraient être engagées à son encontre.

Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou pour autrui s'expose, notamment, aux sanctions prévues à l'article 441-1 du Code Pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

6 - Modification et évolution du Service

La DINUM se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, le Service pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Une

page d'information est alors affichée à l'utilisateur lui mentionnant cette indisponibilité.

Les termes des présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiés ou complétés à tout moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées au Service, de l'évolution de la législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Ces modifications et mises à jour s'imposent à l'utilisateur qui doit, en conséquence, se référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions générales en vigueur.

7 - Nous contacter

Difficultés techniques : contact@api.gouv.fr

Problèmes liés à la procédure : contact@api.gouv.fr

Droit d'accès CNIL : datapass@api.gouv.fr